

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5218/2541

พนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวมะลิวัลย์ เลิศพันธุ์มิตร
นายไพรัตน์ แซ่ฟาม

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 174, มาตรา 185

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้เงินกู้แก่โจทก์ซึ่งเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและ
บังคับได้ตามกฎหมาย แต่การจะลงโทษจำเลยได้นั้น โจทก์จะต้องนำสืบแสดงให้
ปรากฏชัดว่าในวันที่โจทก์ร่วมนำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงินนั้น เงินในบัญชีของจำ
เลย ณ วันที่เช็คพิพาทถึงกำหนดใช้เงินมีไม่พอจ่าย เมื่อตามทางนำสืบของโจทก์ไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงเช่นนั้น ศาลจึงลงโทษจำเลยไม่ได้

สำเนาภาพถ่ายคำเบิกความของพยาน และบัญชีกระแสรายวันของจำเลยซึ่ง
แนบท้ายฎีกาของโจทก์ เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลล่างทั้ง
สอง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

สำเนาภาพถ่ายคำเบิกความของพยาน และบัญชีกระแสรายวันของจำเลยซึ่ง
แนบท้ายฎีกาของโจทก์ เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลล่างทั้ง
สอง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

(สุวัตร สุขเกษม-จรัญ หัตถกรรม-อรุณ น้ำประเสริฐ)

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ - นายวิจิต คงรัตนชาติ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายวิชัย เหลืองวิไล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------